

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 19/02/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-003)

Processo: TC-024778.989.24-4.

Representante: Alexandre Cordeiro de Brito.

Representada: Prefeitura Municipal de São Sebastião.

Responsável: Felipe Augusto – Prefeito.

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do Leilão Público promovido pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, objetivando a alienação de veículos, bens móveis e materiais inservíveis considerados obsoletos, sucateados, irre recuperáveis, inservíveis, ociosos e/ou de recuperação antieconômica.

Valor estimado: Não divulgado.

Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari.

Advogados: Alexandre Cordeiro de Brito (OAB/SP 187.028); Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP 109.013); Felipe Ribeiro Kede (OAB/SP 247.673).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. LEILÃO. REMUNERAÇÃO DO LEILOEIRO. INFORMAÇÕES SOBRE OS BENS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO**, contra edital de Leilão Público, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**, objetivando a alienação de veículos, bens móveis e materiais inservíveis considerados obsoletos, sucateados, irre recuperáveis, inservíveis, ociosos e/ou de recuperação antieconômica.

1.2. O Representante, em linha gerais, critica o planejamento do leilão e momento de sua realização, ao final do mandato, com destaque para os seguintes aspectos do edital:

- a)** Insuficiência de informações sobre as condições dos bens leiloados, prejudicando a elaboração de propostas;
- b)** Indevida previsão de pagamento de dois tipos de remuneração ao Leiloeiro, pois além dos 05% (cinco por cento) de comissão, deverá ser paga uma taxa referente às despesas administrativas, conforme item 7.1.1 do edital;
- c)** Ausência do valor de avaliação dos bens.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como cautelar em procedimentos de contratação, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO** para apresentação de cópia integral do edital e justificativas, para o exame previsto no artigo 171, §1º, da Lei nº 14.133/21.

1.5. A Prefeitura apresentou justificativas nos autos (evento 28).

1.6. **Assessoria Técnica e o Ministério Público de Contas** concluíram pela **procedência parcial** da representação (eventos 38 e 42).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO

SESSÃO: 19/02/2025

TC-024778.989.24-4

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Em exame representação de **ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO**, contra edital de Leilão Público, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**, objetivando a alienação de veículos, bens móveis e materiais inservíveis considerados obsoletos, sucateados, irre recuperáveis, inservíveis, ociosos e/ou de recuperação antieconômica.

2.2. Inicialmente observo que a Prefeitura acolheu em sede de defesa a insurgência que ensejou a paralisação do certame, relacionada à forma de remuneração do leiloeiro, informando sua exclusão do edital.

2.3. Com relação às informações sobre as condições dos bens leiloados, acolho o posicionamento da Assessoria Técnica e Ministério Público de Contas, que resulta somente na determinação de aprimoramento do edital para que conste com clareza a informação de que os veículos serão entregues sem pendências financeiras relacionadas à documentação, tais como multas, IPVA e outros.

2.4. As demais questões suscitadas são **improcedentes**, conforme instrução unânime dos autos, cujas conclusões acolho, não demandando, portanto, retificação do edital quanto aos respectivos aspectos e circunstâncias levantadas.

2.5. Ante o exposto, acompanhado pela Assessoria Técnica e Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da

representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: **1)** Excluir a previsão de pagamento dos valores previstos no item 7.1.1; **2)** Consignar que os veículos serão entregues sem pendências financeiras relacionadas à documentação.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro